

Clase 17 — Sociedades Cooperativas

Sociedades Civiles y Comerciales • UBA • Curso intensivo 2026

Prof. Maximiliano Lucas Romei

Sociedades cooperativas

Objetivos

- Comprender el origen del cooperativismo.
- Identificar los principios cooperativos.
- Analizar las características jurídicas de la cooperativa.
- Diferenciar la cooperativa de las sociedades lucrativas.

¿Por qué nacen las cooperativas?

Durante la Revolución Industrial:

- bajos salarios;
- intermediación abusiva;
- dificultades para acceder al consumo;
- necesidad de organización colectiva.

Idea central:

sustituir el lucro del intermediario por la cooperación entre los propios consumidores.

Los antecedentes históricos

- cooperación en las comunidades primitivas;
- Babilonia;
- Grecia y Roma;
- experiencias asociativas medievales.

Sin embargo, el verdadero movimiento cooperativo surge en el siglo XIX.

Rochdale (1844)

El nacimiento del cooperativismo moderno

- 28 trabajadores textiles.
- Cada uno aporta una libra esterlina.
- Fundación de la **Rochdale Society of Equitable Pioneers**.
Se establecen reglas que luego darían origen a los principios cooperativos.

Los principios de Rochdale

- Libre ingreso y retiro.
- Control democrático.
- Neutralidad política y religiosa.
- Ventas al contado.
- Retorno de excedentes.
- Interés limitado al capital.
- Educación permanente.

Evolución internacional

El modelo se expande rápidamente hacia:

- Francia.
- Alemania.
- España.
- Chile.
- resto de Europa.

Posteriormente se difunde a América.

La Alianza Cooperativa Internacional

ACI

Fundada en:

1895

Actualmente:

- reúne cooperativas de más de 90 países;
- representa a más de mil millones de personas.

Valores cooperativos

La participación en una cooperativa supone:

- ayuda mutua;
- responsabilidad;
- democracia;
- igualdad;
- equidad;
- solidaridad.

Valores éticos

Además:

- honestidad;
- transparencia;
- responsabilidad social;
- preocupación por los demás.

Los principios cooperativos actuales

1. Adhesión voluntaria y abierta.
2. Control democrático.
3. Participación económica.
4. Autonomía e independencia.
5. Educación y capacitación.
6. Cooperación entre cooperativas.
7. Compromiso con la comunidad.

Una lógica distinta

En una cooperativa:

- el capital es un instrumento;
- la persona ocupa el centro;
- prevalece el servicio sobre el lucro.

Cooperativa vs sociedad comercial

Cooperativa	Sociedad comercial
Finalidad de servicio	Finalidad lucrativa
Un asociado = un voto	El voto depende del capital (en principio)
Excedentes	Utilidades
Gestión democrática	Organización societaria

Organización democrática

Principio básico:

Un asociado = un voto

El poder político no depende del aporte económico.

Participación económica

Los asociados:

- contribuyen al capital;
- participan de los excedentes;
- fortalecen el patrimonio común.

Compromiso con la comunidad

La cooperativa:

- no persigue solamente beneficios internos;
- busca contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad.

Idea central

La cooperativa no pretende sustituir al mercado.

Su finalidad es:

- satisfacer necesidades comunes;
- organizar actividades económicas democráticamente;
- priorizar la ayuda mutua sobre el lucro.

La legislación cooperativa argentina

Evolución normativa

- Primeras referencias legislativas: **1884**.
- Reforma del **Código de Comercio (1889)**.
- **Ley 11.388 (1926)**.
- **Ley 19.219 (1971)**.
- Posteriormente: **Ley 20.337**.

La evolución legislativa fue gradual y acompañó el desarrollo del movimiento cooperativo.

Primer antecedente legislativo

Ley 1420 (1884)

Primera mención legal al cooperativismo.

La Ley de Educación Común facultaba a:

- promover sociedades cooperativas de educación;
- fomentar bibliotecas populares;
- impulsar asociaciones cooperativas vinculadas con la educación.

El Código de Comercio (1889)

La reforma incorporó los arts. 392 a 394.

Hasta 1926 las cooperativas se rigieron por esas normas.

Características:

- eran consideradas sociedades comerciales;
- se reconocía el principio de **un socio = un voto**;
- la organización quedaba ampliamente librada al estatuto.

Limitaciones del régimen anterior

El sistema presentaba importantes inconvenientes.

- Gran confusión con otras entidades.
- Cualquier persona jurídica podía utilizar la denominación “cooperativa”.
- No existía un régimen jurídico propio.

Los primeros proyectos legislativos

Entre 1905 y 1924 se sucedieron numerosos proyectos.

Entre ellos:

- Francisco Uriburu (1905).
- Eleodoro Lobos (1911).
- Juan B. Justo (1915, 1921 y 1923).
- Proyecto del Poder Ejecutivo (1924).

Ninguno prosperó hasta 1926.

La Ley 11.388 (1926)

Primera Ley Nacional de Cooperativas.

Recogió los principios generales del cooperativismo y otorgó un régimen jurídico propio.

Principales innovaciones de la Ley 11.388

La ley estableció:

- responsabilidad limitada de los asociados;
- irrepartibilidad de las reservas;
- destino altruista del sobrante de liquidación;
- neutralidad política y religiosa;
- libertad e igualdad de los asociados.

Otras disposiciones relevantes

La Ley 11.388 también dispuso:

- prohibición de conceder créditos para consumo;
- prestación de servicios exclusivamente a los asociados;
- reglas para distribuir los excedentes según el tipo de cooperativa.

Ley 11.380 de Fomento Cooperativo

Se sancionó simultáneamente con la Ley 11.388.

Preveía:

- créditos especiales del Banco Nación y Banco Hipotecario;
- exenciones impositivas;
- beneficios para la constitución y funcionamiento de cooperativas.

La Ley 19.219 (1971)

Creó el:

Instituto Nacional de Acción Cooperativa (INAC)

Organismo descentralizado del Ministerio de Bienestar Social.

Además:

- reemplazó al anterior Departamento de Cooperativas;
- reformó diversos aspectos de la Ley 11.388.

Evolución legislativa

1884 → Ley 1420



1889 → Código de Comercio



1926 → Ley 11.388



1971 → Ley 19.219 (INAC)



Ley 20.337 (régimen vigente)

Ideas principales

- La regulación cooperativa fue evolucionando de manera progresiva.
- Antes de 1926 las cooperativas carecían de un régimen específico.
- La Ley 11.388 consolidó los principios cooperativos.
- La Ley 19.219 fortaleció la organización institucional mediante la creación del INAC.

La Ley 20.337

Régimen vigente

- Sancionada en **1973**.
 - Posterior a la Ley 19.550.
 - Elaborada por una comisión integrada por:
 - Instituto Nacional de Acción Cooperativa.
 - representantes del movimiento cooperativo.
 - Aprobada por el Consejo Consultivo Honorario del INAC.
- Actualmente rige con las reformas de las leyes:
- 22.816
 - 25.027

Concepto legal

Las cooperativas son:

Entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios.

(art. 2, Ley 20.337)

Importante

ARTICULO 2°.- Las cooperativas son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios, que reúnen los siguientes caracteres:

1°. Tienen capital variable y duración ilimitada.

2°. No ponen límite estatutario al número de asociados ni al capital.

3°. Conceden un solo voto a cada asociado, cualquiera sea el número de sus cuotas sociales y no otorgan ventaja ni privilegio alguno a los iniciadores, fundadores y consejeros, ni preferencia a parte alguna del capital.

- 4°. Reconocen un interés limitado a las cuotas sociales, si el estatuto autoriza aplicar excedentes a alguna retribución al capital.
- 5°. Cuentan con un número mínimo de diez asociados, salvo las excepciones que expresamente admitiera la autoridad de aplicación y lo previsto para las cooperativas de grado superior.
- 6°. Distribuyen los excedentes en proporción al uso de los servicios sociales, de conformidad con las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 42 para las cooperativas o secciones de crédito.
- 7°. No tienen como fin principal ni accesorio la propaganda de ideas políticas, religiosas, de nacionalidad, región o raza, ni imponen condiciones de admisión vinculadas con ellas.
- 8°. Fomentan la educación cooperativa.
- 9°. Prevén la integración cooperativa.
10. Prestan servicios a sus asociados y a no asociados en las condiciones que para este último caso establezca la autoridad de aplicación y con sujeción a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 42.

- L1. Limitan la responsabilidad de los asociados al monto de las cuotas sociales suscriptas.
- L2. Establecen la irrepartibilidad de las reservas sociales y el destino desinteresado del sobrante patrimonial en casos de liquidación.

Son sujeto de derecho con el alcance fijado en esta ley.

Finalidad

La cooperativa tiene por objeto:

- organizar servicios;
- satisfacer necesidades comunes;
- desarrollar actividades mediante la ayuda mutua.

No persigue una finalidad lucrativa como objetivo principal.

Rasgos estructurales

Las cooperativas poseen:

- capital variable;
- duración ilimitada;
- número ilimitado de asociados;
- ausencia de límite máximo de capital.

Organización democrática

Principios básicos:

- un asociado = un voto;
- el voto no depende del capital;
- no existen privilegios para fundadores;
- no existen privilegios para consejeros.

Capital social

Características principales

- Capital variable.
- Representado por cuotas sociales.
- Puede reconocerse un interés limitado al capital si el estatuto lo autoriza.

Número mínimo de asociados

Regla general:

Diez (10) asociados

Excepciones:

- cooperativas de grado superior;
- casos autorizados expresamente por la autoridad de aplicación.

Distribución de excedentes

Los excedentes se distribuyen:

Según la utilización de los servicios

No según el capital aportado.

Excepción:

- cooperativas de crédito (art. 42).

Importante

ARTICULO 42.- Se consideran excedentes repartibles sólo aquellos que provengan de la diferencia entre el costo y el precio del servicio prestado a los asociados.

Distribución

De los excedentes repartibles se destinará:

1º. El cinco por ciento a reserva legal;

- 2°. El cinco por ciento al fondo de acción asistencial y laboral o para estímulo del personal;
- 3°. El cinco por ciento al fondo de educación y capacitación cooperativas;
- 4°. Una suma indeterminadas para pagar un interés a las cuotas sociales si lo autoriza el estatuto, el cual no puede exceder en más de un punto al que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento;
- 5°. El resto para su distribución entre los asociados en concepto de retorno;
 - a. en las cooperativas o secciones de consumo de bienes o servicios, en proporción al consumo hecho por cada asociado;
 - b. en las cooperativas de producción o trabajo, en proporción al trabajo efectivamente prestado por cada uno;
 - c. en las cooperativas o secciones de adquisición de elementos de trabajo, de transformación y de comercialización de productos en estado natural o elaborados, en proporción al monto de las operaciones realizadas por cada asociado;
 - d. en las cooperativas o secciones de crédito, en proporción al capital aportado o a los servicios utilizados, según establezca el estatuto;

e. en las demás cooperativas o secciones, en proporción a las operaciones realizadas o a los servicios utilizados por cada asociado.

Destino de excedentes generados por prestación de servicios a no Asociados

Los excedentes que deriven de la prestación de servicios a no asociados autorizada por esta ley se destinarán a una cuenta especial de reserva.

Seccionalización de resultados. Compensación de quebrantos

Neutralidad

La cooperativa:

- no tiene fines políticos;
- no tiene fines religiosos;
- no tiene fines raciales;
- no tiene fines regionales.

Tampoco puede establecer requisitos de admisión vinculados con esas ideas.

Educación e integración

La ley exige:

- fomentar la educación cooperativa;
- promover la integración entre cooperativas.

Prestación de servicios

La cooperativa presta servicios:

- a los asociados;
- excepcionalmente a terceros, en las condiciones fijadas por la autoridad de aplicación.

Responsabilidad

Los asociados responden:

Limitadamente

Hasta el monto de las cuotas sociales suscriptas.

Reservas y liquidación

Principios tradicionales del cooperativismo

- reservas irrepartibles;
- destino desinteresado del sobrante patrimonial al liquidarse.

Personalidad jurídica

Las cooperativas:

- son sujetos de derecho;
- poseen personalidad jurídica propia;
- se rigen por la Ley 20.337 y por el Código Civil y Comercial.

Denominación

La denominación debe contener:

- “Cooperativa”
y
- “Limitada”
o sus abreviaturas.

No puede inducir a error respecto de su objeto.

Relaciones con otras personas jurídicas

Las cooperativas:

- pueden asociarse con otras personas jurídicas;
siempre que:
- ello favorezca su objeto;
- no se desvirtúe su finalidad de servicio.

Transformación

La ley establece una prohibición expresa.

Las cooperativas:

- **no pueden transformarse** en sociedades de la Ley General de Sociedades;
- tampoco en asociaciones civiles.

Toda resolución en contrario es nula.

Cooperativas extranjeras

Las cooperativas constituidas en el extranjero:

- se rigen por la Sección XV de la Ley General de Sociedades;
- con las adaptaciones previstas por la Ley 20.337.

Recursos

Las decisiones de la autoridad de aplicación sobre:

- autorización para funcionar;
 - reformas estatutarias;
 - reglamentos;
- pueden impugnarse:
- administrativamente;
 - judicialmente.

Fondo de educación cooperativa

Todos los años la cooperativa debe destinar parte de los excedentes repartibles a:

Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa

Puede aplicarlo:

- directamente;
- mediante cooperativas de grado superior;
- mediante instituciones especializadas.

Ideas principales

- ✓ Esfuerzo propio y ayuda mutua.
- ✓ Capital variable.
- ✓ Un asociado = un voto.
- ✓ Responsabilidad limitada.
- ✓ Excedentes según utilización de los servicios.
- ✓ Reservas irrepartibles.
- ✓ Finalidad de servicio.

Clases de cooperativas

Las cooperativas pueden clasificarse según su objeto social.

Principales categorías previstas por la doctrina:

- Agropecuarias.
- De trabajo.
- De provisión.
- De provisión de servicios públicos.
- De vivienda.
- De consumo.
- De crédito.
- De seguros.
- Bancos cooperativos.

Cooperativas agropecuarias

Integradas por productores agropecuarios.

Finalidades:

- compra conjunta de insumos;
- asistencia técnica y profesional;
- comercialización conjunta;
- mayor poder de negociación;
- transformación de la producción.

Cooperativas de trabajo

Integradas por trabajadores que organizan una empresa común.

Características:

- el trabajo constituye el servicio que presta la cooperativa;
- los asociados trabajan en la propia entidad;
- se fundan en el esfuerzo propio y la ayuda mutua.

Cooperativas de trabajo

Particularidades

Como regla:

- no pueden contratar trabajadores en relación de dependencia.

Existen excepciones previstas por:

- art. 2 inc. 10 de la Ley 20.337;
- Resolución INAC 360/75;
- Resolución INAES 4664/2013.

Cooperativas de provisión

Reúnen personas que ejercen una misma profesión u oficio.

Ejemplos:

- médicos;
- farmacéuticos;
- taxistas;
- comerciantes;
- transportistas.

Su finalidad es mejorar la prestación de sus actividades.

Cooperativas de servicios públicos

Los asociados son usuarios de los servicios.

Pueden prestar:

- energía eléctrica;
- agua potable;
- telefonía;
- gas;
- otros servicios públicos.

Cooperativas de vivienda

Integradas por personas que necesitan acceder a una vivienda.

Modalidades:

- autoconstrucción;
- administración de obra.

Cooperativas de consumo

Asocian consumidores.

Objetivo:

obtener mejores precios en bienes de consumo masivo.

Cooperativas de crédito, seguros y bancos

Cooperativas de crédito

Otorgan préstamos a sus asociados.

Cooperativas de seguros

Prestan servicios de seguros.

Bancos cooperativos

Operan conforme a la Ley de Entidades Financieras.

El acto cooperativo

Según Vitolo:

| Es el núcleo de la ciencia cooperativa.

Permite distinguir las relaciones cooperativas de las restantes relaciones jurídicas.

Características del acto cooperativo

El acto cooperativo es:

- voluntario;
- igualitario;
- no lucrativo;
- solidario.

Importancia del acto cooperativo

Sin un acto cooperativo propio:

- la cooperativa sería una simple organización civil o comercial;

Con un acto cooperativo diferenciado:

- surgen relaciones jurídicas específicas;
- aparecen consecuencias jurídicas propias.

Posiciones doctrinarias

Existen tres grandes posiciones.

1. Acto característico típico.
2. Acto asimilable por aproximación.
3. Acto caracterizado por la función cooperativa.

Primera posición

Acto característico típico

Todo acto cooperativo:

- debe registrarse por la Ley de Cooperativas;
- o, en su defecto,
- por los principios del cooperativismo.

Los derechos y obligaciones se interpretan conforme a dichos principios.

Segunda posición

Acto asimilable por aproximación

Cada acto recibe el régimen jurídico del contrato al que más se parece.

Ejemplos:

- compraventa → normas de compraventa;
- prestación de trabajo → Derecho laboral.

Tercera posición

Función cooperativa

Es la postura más flexible.

El acto cooperativo:

- conserva su finalidad cooperativa;
- pero puede complementarse con normas del Derecho común.

Las reglas civiles o comerciales se aplican cuando la Ley de Cooperativas no regula suficientemente el supuesto.

Ideas principales

- ✓ Existen múltiples clases de cooperativas según su objeto.
- ✓ La cooperativa de trabajo posee un régimen particular.
- ✓ El acto cooperativo constituye el elemento central del Derecho Cooperativo.
- ✓ La doctrina discute cuál es el régimen jurídico aplicable al acto cooperativo.

El acto cooperativo en la Ley 20.337

La ley considera actos cooperativos a:

- los realizados entre la cooperativa y sus asociados;
- los realizados entre cooperativas para cumplir su objeto social;
- los realizados por la cooperativa con terceros cuando persiguen idéntica finalidad.

Acto cooperativo y terceros

Cuando interviene un tercero:

- para la cooperativa el acto conserva carácter cooperativo;
- para el tercero no.

Es una solución distinta a la del antiguo Código de Comercio respecto del acto de comercio.

Revisión de la teoría del acto cooperativo

Vitolo sostiene que el concepto de **acto cooperativo** ha quedado desactualizado. La razón principal es el cambio producido por el Código Civil y Comercial. Hoy el eje ya no está en los actos aislados, sino en la organización y la actividad.

De los actos a la actividad cooperativa

La propuesta consiste en reemplazar el concepto de:

- **acto cooperativo**
por el de:
- **actividad cooperativa o**
- **actividad cooperativizada.**

Se trata de una visión dinámica y no estática.

Fundamentos de esa postura

Según Vitolo:

Las cooperativas son verdaderas organizaciones porque:

- tienen objetivos;
- tienen personas;
- poseen un sistema formal de organización.

La actividad cooperativa

Las cooperativas desarrollan una actividad permanente.

Su finalidad consiste en:

- producir;
 - intermediar;
 - distribuir bienes y servicios;
- conforme a los principios cooperativos.

Relaciones del asociado con la cooperativa

El asociado puede mantener tres clases de relaciones.

- Asociativas o societarias.
- Mutualísticas.
- Externas.

Relaciones de la cooperativa

La cooperativa mantiene cuatro grandes grupos de relaciones.

- Asociativas.
- Mutualísticas.
- Externas.
- Organizacionales.

No todas ellas constituyen actividad cooperativizada.

Propuesta de Vitolo

La futura regulación debería concentrarse especialmente en:

- las relaciones asociativas;
- las relaciones mutualísticas;
- las relaciones organizacionales.

Constitución de la cooperativa

La cooperativa se constituye:

- por acto único;
- mediante instrumento público o privado.

Debe labrarse un acta suscripta por todos los fundadores.

Autorización para funcionar

La persona jurídica existe desde su constitución.

Sin embargo, para comenzar a funcionar necesita autorización estatal.

La otorga el:

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

Asamblea constitutiva

Debe resolver sobre:

- informe de los iniciadores;
- proyecto de estatuto;
- suscripción e integración de cuotas sociales;
- designación de consejeros y síndico.

Contenido del acta constitutiva

El acta debe contener:

- todas las decisiones de la asamblea;
- identificación completa de los fundadores.

Todo integra un único instrumento.

Responsabilidad de fundadores y consejeros

Hasta la constitución regular:

- fundadores y consejeros responden
- **solidaria e ilimitadamente**
por:
 - los actos realizados;
 - los bienes recibidos.

Ideas principales

- ✓ La Ley 20.337 define el acto cooperativo.
- ✓ Vitolo propone reemplazar ese concepto por el de actividad cooperativa.
- ✓ La cooperativa nace por acto único y requiere autorización del INAES para funcionar.
- ✓ Fundadores y consejeros responden solidaria e ilimitadamente hasta la constitución regular.

Contenido del estatuto

El estatuto debe contener, como mínimo:

- denominación;
- domicilio;
- objeto;
- valor de las cuotas sociales;
- administración y fiscalización;
- régimen de asambleas;
- distribución de excedentes;
- ingreso, retiro y exclusión de asociados;
- derechos y obligaciones de los asociados;
- disolución y liquidación.

Trámite de autorización

Deben presentarse:

- tres copias del acta constitutiva;
- depósito de la vigésima parte del capital suscrito;
- firmas autenticadas.

La autoridad de aplicación autoriza el funcionamiento e inscribe la cooperativa.

:contentReferenceoaicite:1

Regularidad

La cooperativa se considera regularmente constituida cuando:

- obtiene autorización para funcionar; e
- inscribe esa autorización.

No se exige publicación. :contentReferenceoaicite:2

Vitolo señala que, tras la reforma de la Ley 26.994, si funcionara sin inscripción correspondería aplicar analógicamente el régimen de la Sección IV del Capítulo I de la LGS.

¿Quiénes pueden ser asociados?

Pueden asociarse:

- personas humanas mayores de 18 años;
- menores mediante representantes legales;
- otros sujetos de derecho, incluso sociedades por acciones;
- empresas del Estado, salvo prohibición legal. :contentReferenceoaicite:3

Ingreso de asociados

El ingreso es, en principio, libre.

Puede condicionarse por:

- el objeto social;
- las condiciones estatutarias.

El derecho de ingreso no puede superar el valor de una cuota social.

:contentReferenceoaicite:4

Derechos de los asociados

Los principales derechos son:

- acceso a la información;
- retiro voluntario;
- defensa frente a la exclusión;
- derecho de receso;
- reembolso de las cuotas sociales. :contentReferenceoaicite:5

Derecho de información

El asociado tiene:

- libre acceso al registro de asociados;
- acceso al resto de la información a través del síndico. :contentReferenceoaicite:6

Retiro voluntario

Puede retirarse:

- en la época fijada por el estatuto;
- o, en su defecto, al cierre del ejercicio, avisando con treinta días de anticipación. :contentReferenceoaicite:7

Exclusión del asociado

La exclusión:

- puede apelarse ante la asamblea;
- debe respetar plenamente el derecho de defensa.

El INAES exige garantías procedimentales durante ese trámite.

:contentReferenceoaicite:8

Derecho de receso

Procede cuando existe:

- cambio sustancial del objeto social.

Pueden ejercerlo:

- quienes votaron en contra;
- los ausentes.

El reembolso debe efectuarse dentro de los noventa días. :contentReferenceoaicite:9

Reembolso de cuotas sociales

En caso de:

- retiro;
- exclusión;
- disolución;

el asociado sólo tiene derecho al valor nominal de las cuotas integradas, deducidas las pérdidas correspondientes. :contentReferenceoaicite:10

Responsabilidad de los asociados

Los asociados:

- no responden personalmente por las obligaciones de la cooperativa.

La responsabilidad queda limitada al patrimonio de la persona jurídica.

:contentReferenceoacite:11

Reembolsos y excedentes

La ley no habla de dividendos.

Vitolo distingue dos institutos:

- **reembolso** de cuotas sociales;
- **retorno o excedentes repartibles**, que denomina una suerte de **dividendos impropios**.

Capital social

El capital social:

- es **variable**;
- se integra por **cuotas sociales indivisibles e iguales**;
- las cuotas se representan mediante **acciones nominativas**. :contentReferenceoaicite:0

La cooperativa es, técnicamente, una sociedad **por cuotas**, aunque esas cuotas constan en acciones nominativas.

Circulación de las cuotas sociales

Las cuotas sociales:

- sólo pueden transferirse entre asociados;
- requieren aprobación del Consejo de Administración;
- deben ajustarse a lo previsto por el estatuto.

Integración del capital

Las cuotas sociales deben integrarse:

- al menos un **5 %** al momento de la suscripción;
- el saldo puede completarse dentro de **cinco años**.

Acciones representativas

Las acciones deben contener:

- denominación;
- domicilio;
- autorización para funcionar;
- número y valor nominal de las cuotas;
- número de emisión;
- firmas exigidas por la ley.

Régimen de aportes

Sólo pueden aportarse:

- bienes determinados;
- en propiedad;
- susceptibles de ejecución forzada.

No se admiten aportes de industria ni de uso y goce.

Valuación de aportes no dinerarios

La valuación corresponde:

- a la asamblea constitutiva, o
- posteriormente, al Consejo de Administración con aprobación de la asamblea.

Responsabilidad por la valuación

Los fundadores y consejeros responden:

- **solidaria e ilimitadamente**
por el mayor valor atribuido a los bienes,
hasta la aprobación de la asamblea.

Integración de aportes en especie

Cuando existen aportes no dinerarios:

- deben integrarse totalmente desde su constitución.

Si requieren inscripción registral,

la inscripción se realiza preventivamente a nombre de la cooperativa en formación.

Mora del asociado

El asociado que no integra sus cuotas:

- incurre en mora automáticamente;
- responde por daños e intereses;
- queda suspendido en sus derechos sociales.

El estatuto puede prever incluso la caducidad de sus derechos.

Reembolso de cuotas sociales

El asociado que se retira tiene derecho al:

- **valor nominal** de sus cuotas,
más los reajustes por revalúo,
menos las pérdidas que proporcionalmente le correspondan.

Limitaciones al reembolso

El estatuto puede limitar el reembolso anual a un mínimo del **5 % del capital integrado**.

Los restantes reembolsos se pagan por orden de antigüedad.

Cuotas pendientes de reembolso

Las cuotas pendientes:

- devengan un interés equivalente al **50 % de la tasa de caja de ahorro del BCRA.**

Además,

antes del reembolso deben descontarse todas las deudas del asociado con la cooperativa.

El retorno cooperativo

La ley no habla de dividendos.

Habla de:

excedentes repartibles o retorno.

Vitolo los denomina una especie de **dividendos impropios.**

Excedentes repartibles

Sólo pueden distribuirse los excedentes originados en operaciones con los **asociados**.

Los excedentes provenientes de operaciones con terceros:

- no se distribuyen;
- deben incorporarse a una reserva especial.

Distribución del retorno

El retorno se distribuye según el tipo de cooperativa.

Ejemplos:

- consumo → según el consumo realizado;
- trabajo → según el trabajo prestado;
- producción → según las operaciones realizadas;
- crédito → según capital aportado o servicios utilizados;
- restantes → según operaciones o utilización de servicios.

Deducciones obligatorias

Antes del reparto deben destinarse:

- 5 % a reserva legal;
- 5 % al fondo de acción asistencial y laboral;
- 5 % al fondo de educación cooperativa;
- interés limitado sobre las cuotas sociales, si lo autoriza el estatuto.

Ideas principales

- ✓ Capital variable integrado por cuotas sociales.
- ✓ Las cuotas se representan mediante acciones nominativas.
- ✓ Sólo pueden aportarse bienes determinados en propiedad.
- ✓ El asociado recibe reembolso y, eventualmente, retorno cooperativo.
- ✓ Los excedentes provenientes de terceros nunca se distribuyen.

Consejo de Administración

La administración de la cooperativa está a cargo del **Consejo de Administración**.

La representación corresponde, como regla, al **presidente**, aunque el estatuto puede autorizar la actuación de otros consejeros.

Los actos obligan a la cooperativa siempre que no sean **notoriamente extraños al objeto social**.

Características

El Consejo de Administración es un órgano:

- necesario;
- permanente;
- colegiado.

Tiene a su cargo la dirección de las operaciones sociales dentro de los límites del estatuto.

Las facultades no reservadas expresamente a la Asamblea se consideran implícitamente atribuidas al Consejo.

Integración

El Consejo es elegido por la Asamblea.

Reglas principales:

- mínimo **3 consejeros**;
- deben ser asociados;
- duración máxima del mandato: **3 ejercicios**;
- pueden ser reelegidos salvo prohibición estatutaria.

Consejeros suplentes

El estatuto puede prever consejeros suplentes.

Su función es cubrir vacancias por cualquier causa.

Como regla:

- reemplazan al titular hasta la primera Asamblea Ordinaria.
Si el estatuto guarda silencio, los designa el **síndico**.

Renuncia

La renuncia se presenta al Consejo.

Puede ser aceptada siempre que:

- no afecte el funcionamiento regular del órgano.

En caso contrario,

el consejero debe permanecer en funciones hasta que la Asamblea se pronuncie.

Retribución

Como regla, el cargo es gratuito.

No obstante,

la Asamblea puede retribuir el trabajo personal realizado por los consejeros.

Además,

corresponde el reembolso de los gastos efectuados en ejercicio del cargo.

Funcionamiento

El estatuto regula su funcionamiento.

Reglas mínimas:

- quórum: **más de la mitad** de los consejeros;
- las actas deben ser firmadas por el presidente y un consejero.

El Consejo debe reunirse:

- al menos **una vez por mes**;
- cuando lo solicite cualquiera de sus miembros.

Comité Ejecutivo y gerentes

El estatuto puede crear un:

- Comité Ejecutivo; o
- Mesa Directiva.

Su finalidad es agilizar la gestión cotidiana.

No reemplaza ni disminuye la responsabilidad del Consejo.

Asimismo,

el Consejo puede designar **gerentes** con funciones ejecutivas.

Su designación **no libera de responsabilidad a los consejeros.**

Inhabilidades e incompatibilidades

No pueden ser consejeros:

- condenados por determinados delitos (hasta 10 años después de cumplida la condena);
- quienes perciban sueldo, honorarios o comisiones de la cooperativa.

Excepción:

- cooperativas de trabajo;
- retribución autorizada por el art. 67.

Responsabilidad de los consejeros

Responden por:

- violación de la ley;
- violación del estatuto;
- violación del reglamento.

Solo quedan eximidos si prueban:

- que no participaron de la reunión; o
- que dejaron constancia en acta de su voto en contra.

La remoción y la acción de responsabilidad son institutos distintos.
La remoción no implica necesariamente el ejercicio de la acción de responsabilidad.

Conflicto de intereses

Cuando un consejero tenga un interés contrario al de la cooperativa:

- debe comunicarlo al Consejo y al síndico;
- debe abstenerse de deliberar y votar.

Además,

no puede realizar operaciones por cuenta propia o de terceros que compitan con la cooperativa.

Ideas principales

- ✓ El Consejo administra; el presidente representa.
- ✓ Mínimo tres consejeros.
- ✓ Mandato máximo de tres ejercicios.
- ✓ Reunión obligatoria al menos una vez por mes.
- ✓ Puede haber comité ejecutivo y gerentes.
- ✓ Los consejeros responden por violación de la ley, estatuto o reglamento.
- ✓ Deben abstenerse ante conflictos de interés.

Fiscalización privada

La fiscalización privada está a cargo de:

- un síndico; o
- una comisión fiscalizadora.

Son elegidos por la Asamblea entre los asociados.

También deben elegirse síndicos suplentes.

Designación y duración

Reglas principales:

- elegidos por la Asamblea;
- mandato máximo de **3 ejercicios**;
- pueden ser reelegidos si lo autoriza el estatuto.

Si existe comisión fiscalizadora:

- debe tener número impar de miembros;
- funciona como órgano colegiado;
- lleva su propio libro de actas.

Incompatibilidades

No pueden ser síndicos:

- quienes estén inhabilitados para ser consejeros;
- cónyuges de consejeros o gerentes;
- parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado.

Pueden:

- percibir retribución si lo autoriza la Asamblea;
- utilizar los servicios de la cooperativa en igualdad de condiciones que los demás asociados.

Funciones del síndico

Entre sus principales atribuciones se encuentran:

- fiscalizar la administración;
- examinar libros y documentación;
- controlar periódicamente caja, títulos y valores;
- asistir con voz a las reuniones del Consejo;
- verificar el ejercicio de los derechos de los asociados.

Otras atribuciones

También corresponde al síndico:

- convocar a Asamblea Extraordinaria cuando resulte necesario;
- convocar a Asamblea Ordinaria si el Consejo omite hacerlo;
- informar sobre memoria y estados contables;
- proponer temas para el orden del día;
- designar consejeros ante vacancias cuando corresponda;
- controlar la liquidación;
- velar por el cumplimiento de la ley, el estatuto y las resoluciones asamblearias.

Límites de la fiscalización

El síndico:

- no administra;
- no puede entorpecer el funcionamiento del Consejo.

Su función consiste en formular observaciones cuando advierta violaciones a:

- la ley;
- el estatuto;
- el reglamento.

Las observaciones deben ser concretas y fundadas.

La fiscalización del síndico es un control de legalidad y regularidad, no de oportunidad o conveniencia de las decisiones del Consejo.

Responsabilidad del síndico

Responde por el incumplimiento de los deberes impuestos por:

- la ley;
- el estatuto.

Debe:

- documentar sus observaciones;
- agotar la gestión interna;
- informar los hechos a la autoridad de aplicación y al órgano local competente.

La constancia de ese informe lo exime de responsabilidad por la función de fiscalización.

Auditoría externa

Toda cooperativa debe contar, desde su constitución hasta su liquidación, con: **auditoría externa** a cargo de contador público matriculado.

Puede ser prestada por:

- un profesional independiente;
- una cooperativa de grado superior;
- una entidad especializada.

En determinados casos, puede realizarla gratuitamente el órgano local competente.

Características de la auditoría

Además:

- el síndico puede desempeñar la auditoría si es contador público;
- los informes deben confeccionarse, como mínimo, **trimestralmente**;
- deben asentarse en el libro correspondiente.

Vitolo destaca que la auditoría externa **no es un órgano social**.

Es un servicio profesional contratado por la cooperativa que complementa la tarea de fiscalización del síndico.

Ideas principales

- ✓ La fiscalización privada corresponde al síndico o a la comisión fiscalizadora.
- ✓ El mandato dura como máximo tres ejercicios.
- ✓ El síndico controla la legalidad de la administración, pero no administra.
- ✓ Debe informar las irregularidades y comunicarlas a la autoridad de aplicación cuando corresponda.
- ✓ Toda cooperativa debe contar con auditoría externa durante toda su existencia.

Integración cooperativa

La integración cooperativa constituye uno de los principios esenciales del cooperativismo.

Su finalidad es potenciar la acción conjunta de las cooperativas mediante la colaboración y la asociación entre ellas. :contentReferenceoaicite:0

Formas de integración

Puede ser:

- **Horizontal:** entre cooperativas de una misma actividad o especialidad.
- **Vertical:** mediante cooperativas de grado superior que agrupan cooperativas de distintas actividades o de una determinada región. :contentReferenceoaicite:1

Modalidades previstas por la Ley 20.337

Las cooperativas pueden:

- fusionarse;
- incorporarse a otra cooperativa;
- realizar operaciones en común;
- integrar cooperativas de grado superior. :contentReferenceoaicite:2

Cooperativas de grado superior

Deben reunir:

- un mínimo de **7 cooperativas asociadas**.

El estatuto debe regular:

- representación;
- régimen de voto.

El voto puede ser proporcional:

- al número de asociados;
- al volumen de operaciones;
- o a ambos, respetando mínimos y máximos que eviten posiciones dominantes.

:contentReferenceoaicite:3

Disolución

La cooperativa se disuelve por:

- decisión de la Asamblea;
- reducción del número mínimo de asociados durante más de **6 meses**;
- quiebra (salvo avenimiento o conversión en concurso preventivo);
- fusión o incorporación;
- retiro de la autorización para funcionar;
- otras causales legales. :contentReferenceoacite:4

Efectos de la disolución

La cooperativa:

- entra inmediatamente en liquidación;
- conserva su personalidad jurídica exclusivamente para ese fin.

La liquidación está a cargo, en principio, del Consejo de Administración, salvo disposición estatutaria o designación de liquidadores por la Asamblea.

:contentReferenceoaicite:5

La disolución no extingue inmediatamente la persona jurídica.
La cooperativa continúa existiendo durante la etapa de liquidación.

Liquidación

Los liquidadores deben:

- confeccionar inventario y balance inicial;
- realizar el activo;
- cancelar el pasivo;
- informar periódicamente al síndico;
- representar a la cooperativa durante la liquidación;
- elaborar el balance final. :contentReferenceoaicite:6

Balance final

Una vez aprobado:

- se reembolsa el valor nominal de las cuotas sociales;
- descontando la parte proporcional de los quebrantos, si existieran.

Los asociados ausentes o disidentes pueden impugnar judicialmente el balance dentro de **60 días**.

Sobrante patrimonial

A diferencia de las sociedades de la LGS,
el remanente **no se distribuye entre los asociados.**

Una vez reintegrado el valor nominal de las cuotas sociales,
el sobrante patrimonial se destina al:

- **INAES**, o
 - Fisco Provincial,
- para la promoción del cooperativismo. :contentReferenceoaicite:8

La irrepartibilidad del sobrante patrimonial constituye uno de los rasgos
distintivos del régimen cooperativo.

Fiscalización estatal

Las cooperativas están sujetas a fiscalización pública.

Actualmente la autoridad de aplicación es el:

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

:contentReferenceoaicite:9

Funciones del INAES

Entre sus principales funciones se encuentran:

- autorizar el funcionamiento de cooperativas;
- ejercer su control y superintendencia;
- fiscalizar organización y funcionamiento;
- controlar la disolución y liquidación;
- promover el desarrollo del cooperativismo.

Facultades de fiscalización

El INAES puede:

- requerir documentación;
- inspeccionar libros;
- asistir a asambleas;
- convocar asambleas;
- impedir el uso indebido de la denominación “cooperativa”;
- formular denuncias;
- solicitar intervención judicial;
- solicitar la suspensión de resoluciones sociales;
- controlar la liquidación;

- requerir el auxilio de la fuerza pública cuando corresponda.
- :contentReferenceoaicite:11

Ideas principales

- ✓ La integración cooperativa es un principio esencial del sistema.
- ✓ Las cooperativas pueden fusionarse, incorporarse y constituir cooperativas de grado superior.
- ✓ La disolución abre el estado de liquidación, conservándose la personalidad jurídica.
- ✓ El sobrante patrimonial no se reparte entre los asociados.
- ✓ El INAES ejerce la fiscalización estatal de las cooperativas y cuenta con amplias facultades de control.

Sanciones

Ante infracciones a la Ley 20.337, su reglamentación o las normas dictadas en consecuencia, las cooperativas pueden ser sancionadas con:

- apercibimiento;
- multa;
- retiro de la autorización para funcionar.

:contentReferenceoaicite:0

Multas

Las multas pueden oscilar entre:

- **\$ 4.000.000 y \$ 400.000.000.**

En caso de reincidencia:

- pueden elevarse hasta el triple del máximo.

Existe reincidencia cuando hubo otra sanción dentro de los **cinco años** anteriores.

Los montos son actualizados periódicamente por la autoridad de aplicación.

Garantías del procedimiento

No pueden imponerse sanciones sin:

- instrucción de sumario;
- derecho de defensa;
- posibilidad de ofrecer prueba;
- posibilidad de efectuar descargos.

Las sanciones se gradúan considerando:

- gravedad de la infracción;
- antecedentes;
- importancia económica y social de la cooperativa;
- perjuicios ocasionados.

Recursos

Todas las sanciones admiten:

- recurso administrativo.

Además:

- las multas;
- el retiro de la autorización para funcionar;
pueden impugnarse judicialmente.
El recurso judicial posee **efecto suspensivo**.

Intervención judicial

Cuando se dispone el retiro de la autorización para funcionar, la autoridad de aplicación puede solicitar judicialmente:

- la intervención de la cooperativa;
- la sustitución de los órganos de administración, hasta que exista sentencia firme.

Fiscalización especial de servicios públicos

Las cooperativas concesionarias de servicios públicos pueden ser fiscalizadas además por la autoridad competente.

Esa fiscalización comprende únicamente:

- el cumplimiento de la concesión;
- las obligaciones frente a los usuarios.

Los fiscalizadores pueden:

- asistir a reuniones del Consejo de Administración;
- asistir a las Asambleas;
- dejar constancia de sus observaciones en actas.

Funciones del INAES

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES):

- autoriza el funcionamiento de cooperativas;
- lleva el registro correspondiente;
- ejerce la fiscalización pública;
- brinda asistencia técnica;
- otorga apoyo económico y financiero;
- promueve reformas legislativas;
- realiza investigaciones y capacitación;
- dicta reglamentaciones;
- desarrolla estadísticas;
- fomenta el desarrollo del cooperativismo.

Cooperativas escolares

Las cooperativas escolares:

- están integradas por menores de 18 años;
- se rigen por las normas que dicte la autoridad educativa competente;
- deben respetar los principios de la Ley 20.337.

Manejos financieros

Las cooperativas de crédito:

- no pueden reducir el monto efectivamente entregado mediante primas o cargos encubiertos;
- sólo pueden descontar intereses y costos administrativos autorizados;
- el interés no puede exceder en más de **un punto** la tasa bancaria equivalente;
- el costo administrativo no puede superar **un quinto** de la tasa de interés;
- los préstamos pueden cancelarse anticipadamente sin recargos.

Estas restricciones **no** se aplican a los bancos cooperativos ni a las cajas de crédito comprendidas en la Ley de Entidades Financieras.

Ideas principales

- ✓ Las sanciones son: apercibimiento, multa y retiro de autorización.
- ✓ Toda sanción exige sumario previo y derecho de defensa.
- ✓ El recurso judicial procede contra multas y retiro de autorización.
- ✓ El INAES es la autoridad nacional de aplicación y fiscalización.
- ✓ Las cooperativas escolares poseen un régimen especial.
- ✓ La ley limita expresamente los intereses y cargos en préstamos cooperativos.

Speaker notes